

시 정 요 구 / 통 보

1. 제 목 : 국유재산 대부계약 해제·해지 후 관리 업무 부적정
2. 소관부점 : 광주전남지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

광주전남지역본부는 「업무분장세칙」 제35조 제1항 제13호에 따라 관할 지역 소재 국유재산에 대한 대부, 매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제27조 제6항에 따르면 대부계약이 해제 또는 해지되거나 종료된 경우에는 지체 없이 대부재산의 명도 여부를 확인¹⁾하도록 하고 있고

‘국유재산 대부계약서’²⁾ 제15조에서는 국유재산을 대부받은 자가 대부기간의 만료 또는 대부계약의 해제·해지 이후에도 계속해서 국유재산을 사용하거나 점유하는 경우 변상금을 징수할 수 있도록 하고 있다.

1) 매각을 위하여 대부계약을 해지하는 경우 등은 제외

2) 「수탁 국유일반재산 관리·업무세칙」 별지 제14호 서식에 따른 ‘국유재산 대부계약서’

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 광주전남지역본부 소관 국유재산 중 감사대상 기간 동안 대부계약을 해제·해지한 388건³⁾에 대해 명도확인 등 관리 현황을 점검한 결과

‘◆◆◆도 ○○군 ○○면 ▲▲리 000-00’(대, 40㎡) 소재 국유재산⁴⁾의 경우 대부계약자 ○○○의 대부료 체납을 사유로 2020. 7. 27. 대부계약을 해지하였기에 명도 여부를 확인하고 변상금 사전통지 등을 하여야 하는 데도 감사일 현재까지 실태조사를 실시하지 않은 사실이 있고

‘○○○도 ○○시 ○○동 0000-0’(잡종지, 441.7㎡) 소재 국유재산⁵⁾의 경우 대부계약자 ○○○○의 대부료 체납을 사유로 2021. 6. 30. 대부계약을 해지할 때에 명도가 완료되지 않은 재산현황을 확인하였기에 변상금 사전통지 등의 조치를 하여야 하는데도⁶⁾ 감사일 현재까지 조치가 없었던 것으로 확인되는 등

[표 16] 및 [별지 4]“국유재산 대부계약 해제·해지 후 재산 관리 현황”과 같이 국유재산 명도 여부를 확인하여야 하는 재산 101건과 변상금 사전통지가 필요한 재산 52건이 확인되었다.

3) 감사대상기간 중 대부계약이 해제·해지된 3,693건 중 대부계약 해제·해지 후 실태조사 실시, 변상금 사전통지, 대부계약 체결, 매각 등의 조치가 없었던 재산 388건을 감사대상으로 점검

4) 2008. 1. 17. 국유재산 확대 위탁으로 일괄 수탁

5) 2011. 4. 1. ○○○○로부터 용도폐지 인수

6) 요강 제40조에 따르면 무단점유자가 변경되었을 경우 점유자의 점유기간을 구분하여 점유자 별로 변상금 등을 부과하도록 하고 있음

[표 16] 국유재산 대부계약 해제·해지 이후 재산관리 현황 요약

(단위 : 건)

구 분	소 계	변상금 사전통지 대상	추가확인 대상
-----	-----	-------------	---------

“기재 생략”

※ 점검대상 대부계약 388건 중 조치요구 내용에 포함되지 않은 210건은 재산매각, 대부계약 갱신, 대부계약 해지 전 명도 확인 등 정상 관리 중인 것으로 확인됨

[소관부점 의견] 광주전남지역본부는 감사결과를 수용하였고 향후 대부계약이 해제·해지된 국유재산에 대해 즉시 명도여부를 확인하는 등 관리를 철저히 하겠다는 의견을 밝혔다.

4. 조치할 사항

광주전남지역본부 본부장은 대부계약을 해제·해지한 국유재산 중 명도여부를 확인하지 않은 101건, 변상금사전통지가 필요한 52건(16,192천 원)에 대해 현장실태 조사 및 변상금 사전통지 등의 조치를 하는 등 향후 대부계약을 해제·해지한 국유재산에 대한 관리업무를 철저히 하도록 직원 직무교육을 실시하시기 바라며 (시정)

무단점유 관련 현황 파악이 필요한 126건에 대해서는 점유 내역을 확인하여 실제 현황에 부합하도록 재산관리 조치를 하시기 바랍니다.
(통보)